

第67512763号“鲜茶姬”商标

准予注册的决定

(2023)商标异字第0000131405号

异议人：北京茶姬餐饮管理有限公司

委托代理人：超凡知识产权服务股份有限公司

被异议人：云南鑫恒益商贸有限公司

异议人北京茶姬餐饮管理有限公司对被异议人云南鑫恒益商贸有限公司经我局初步审定并刊登在第1824期《商标公告》第67512763号“鲜茶姬”商标提出异议，我局依据《商标法》有关规定予以受理。被异议人未在规定时间内作出答辩。

根据当事人陈述的理由及事实，经审查，我局认为：

被异议商标“鲜茶姬”指定使用服务为第35类“广告；为他人推销；为广告目的散发产品”等。异议人引证的第67307732号“茶姬”商标已被我局予以驳回，该驳回决定现已生效，对被异议商标的注册申请不构成在先权利障碍。异议人引证在先注册的第64894870A号“茶姬”、第31890123号“霸王茶姬”、第57542475号“茶姬”、第57538228号“茶姬CHAJI”商标核定使用商品和服务分别为第30类“甜食”、第35类“为商业或广告目的编制网页索引”、第43类“茶馆”等。被异议商标指定使用服务与异议人引证商标核定使用商品或服务在商品功能用途、服务内容、服务方式上不同，不属于类似商品或服务，双方商标未构成使用在类似商品或服务上的近似商标。异议人引证在先注册的第58672930号“霸王茶姬”、第33669021号“姬茶王霸”、第53697052号“BAWANGCHAJI”、第25813908号“霸王茶姬BAWANGCHAJI及图”等商标核定使用服务为第35类“特许经营的商业管理；市场营销；广告”等。双方商标指定使用服务虽属于同一种或类似服务，但被异议商标与异议人引证商标在文字构成、呼叫、整体外观等方面具有一定差异，故双方商标未构成使用于同一种或类似服务上的近似商标，并存使用应不致造成消费者的混淆和误认。异议人称被异议商标的申请注册侵犯其在先字号权，但所提供证据不足以支持其主张。异议人另称被异议人申请注册被异议商标违反《商标法》第四条、第十条第一款第（七）（八）项等的相关规定证据不足。

依据《商标法》第三十五条规定，我局决定：第67512763号“鲜茶姬”商标准予注册。

依据《商标法》第三十五条规定，异议人如对本决定不服，可以依照《商标法》第四十四条、第四十五条规定向国家知识产权局请求宣告该注册商标无效。

2023年11月29日